



DIA 24 • TRILHA TITÃ • AULA 2/6

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER LEGISLATIVO E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES

CF/88 ARTS. 44-56 • CONGRESSO • CÂMARA • SENADO • COMISSÕES • IMUNIDADES • PRISÃO • MANDATO

MÉTODO TITÃ



QUESTÕES REAIS IDENTIFICADAS + TREINO AUTORAL • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MAPA DA AULA

O que você precisa dominar

Leitura orientada para prova de CFO: conceito, literalidade, distinção, exceção e aplicação.

1. Congresso Nacional: Câmara + Senado - Bicameralismo federativo, legislatura e composição constitucional.
2. Congresso, Câmara e Senado: não misture - A palavra “exclusivamente” ou “privativamente” costuma decidir o item.
3. Comissões permanentes, temporárias e CPLs - Órgãos parlamentares podem discutir, fiscalizar, convocar e, nos casos regimentais/constitucionais, deliberar.
4. Material, formal, prisão e processo - Art. 53: decompõe a proteção em quatro blocos.
5. Incompatibilidades, perda e proteção funcional - Arts. 54 e 55: momento da vedação e forma de perda são pontos de prova.

QUESTÕES: 12 itens • 3 reais identificadas • demais autorais/Treino Titã.

MÉTODO DE PROVA Comece pela literalidade da CF: quem faz, com qual quórum e se a competência exige ou não sanção presidencial. Em prerrogativas, separe imunidade material, prisão, sustação do processo e foro.

REGRA DE OURO Prerrogativa parlamentar é garantia funcional do mandato, não privilégio pessoal. A questão decisiva costuma ser: quando começa, qual fato alcança e qual Casa decide.

ESTRUTURA

Congresso Nacional: Câmara + Senado

Bicameralismo federativo, legislatura e composição constitucional.

Art. 44. O Poder Legislativo federal é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Cada legislatura dura quatro anos.

Câmara. Representa o povo, com eleição pelo sistema proporcional nos Estados, Territórios e DF. A Constituição fixa faixas de representação e remete a lei complementar ao número total e à distribuição.

Senado. Representa Estados e DF, segundo o princípio majoritário: três senadores por unidade, mandato de oito anos, renovação alternada de um e dois terços a cada quatro anos, cada senador com dois suplentes.

Sessões. Congresso e Casas funcionam com regras constitucionais e regimentais; sessão conjunta não elimina a autonomia de Câmara e Senado.

EXEMPLO Bicameralismo: uma proposição pode passar pela Casa iniciadora e revisora; já certas competências pertencem exclusivamente ao Congresso ou privativamente a uma das Casas.

BIZU 95+ CÂMARA = povo/proporcional/4 anos. SENADO = Estados + DF/majoritário/8 anos/3 por unidade.

PEGADINHA Confundir legislatura (4 anos) com mandato de senador (8 anos).

Q01 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • Câmara dos Deputados • Policial Legislativo Federal • 2026 • Q4023181 (item condensado)

Desde a expedição do diploma, deputado federal somente pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, seguindo-se a remessa dos autos à Casa competente.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

COMPETÊNCIAS

Congresso, Câmara e Senado: não misture

A palavra “exclusivamente” ou “privativamente” costuma decidir o item.

Congresso com sanção. O art. 48 enumera matérias sobre as quais cabe ao Congresso dispor com sanção presidencial, dentro do processo legislativo.

Congresso sem sanção. O art. 49 traz competências exclusivas, exercidas por decreto legislativo, como fiscalizar e controlar atos do Executivo, resolver definitivamente tratados em hipóteses constitucionais e outras competências políticas.

Câmara e Senado. Arts. 51 e 52 reservam competências privativas. Em prova, é comum trocar autorização da Câmara por julgamento do Senado, ou inserir sanção presidencial onde a Constituição não a exige.

Processo legislativo. A atuação do Legislativo envolve iniciativa constitucionalmente definida, deliberação na Casa iniciadora, revisão pela outra Casa quando cabível, emendas e posterior sanção ou veto nas espécies sujeitas à participação presidencial. Emendas da Casa revisora fazem o projeto voltar à iniciadora; competências exclusivas e privativas seguem formas próprias e não recebem sanção.

Sede. Mudar temporariamente a sede do Congresso é competência exclusiva do próprio Congresso; por isso não depende de sanção presidencial.

EXEMPLO Fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer das Casas, atos do Executivo, inclusive administração indireta, é competência exclusiva do Congresso.

BIZU 95+ SE O ARTIGO É 49, 51 OU 52, acenda alerta para “sem sanção presidencial”.

PEGADINHA Colocar o Presidente como coautor de decisão que a CF reservou ao Congresso/Casa.

Q02 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • Câmara dos Deputados • Policial Legislativo Federal • 2026 • Q4023178

Compete ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, mudar temporariamente a sua sede.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

COMISSÕES

Comissões permanentes, temporárias e CPIs

Órgãos parlamentares podem discutir, fiscalizar, convocar e, nos casos regimentais/constitucionais, deliberar.

Comissões. As Casas e o Congresso possuem comissões permanentes e temporárias, com representação proporcional possível das bancadas e partidos.

Poder conclusivo. Na forma regimental, projetos podem ser discutidos e votados por comissões, salvo recurso de um décimo dos membros da Casa, conforme art. 58, §2º, I.

Fiscalização. Comissões podem realizar audiências, convocar ministros e receber petições. CPI depende de um terço dos membros, fato determinado e prazo certo; possui poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além dos regimentais, mas não exerce jurisdição.

Limite. Poder de investigar não se confunde com poder de julgar ou impor pena criminal.

EXEMPLO Uma CPI pode quebrar certos sigilos mediante fundamentação e pertinência, mas não pode decretar prisão preventiva como se fosse juiz.

BIZU 95+ CPI: 1/3 + fato determinado + prazo certo. Poderes de investigação, NÃO poder jurisdicional.

PEGADINHA Usar a expressão “poderes de juiz” como se CPI pudesse praticar todo e qualquer ato reservado ao Judiciário.

Q03 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • TCE-RS • Auditor de Controle Externo • 2025 • Q3683739

É competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

IMUNIDADES

Material, formal, prisão e processo

Art. 53: decompõe a proteção em quatro blocos.

Material. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por opiniões, palavras e votos. Fora do recinto parlamentar, a jurisprudência exige nexo com o exercício do mandato/função parlamentar.

Prisão. Desde a expedição do diploma, não podem ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável. Os autos vão em 24 horas à Casa respectiva, que decide sobre a prisão pelo voto da maioria de seus membros.

Processo. Recebida denúncia por crime ocorrido após a diplomação, o STF dá ciência à Casa, que, por iniciativa de partido nela representado e maioria de seus membros, pode sustar o andamento da ação; há prazo constitucional para apreciação e reflexo na prescrição.

Foro. A literalidade do §1º fala em julgamento perante o STF desde a diplomação, mas a jurisprudência delimita o foro por prerrogativa aos crimes praticados no exercício e em razão das funções. Em prova atual, leia o comando: literalidade ou jurisprudência.

EXEMPLO Uma fala em plenário ligada ao debate legislativo é o núcleo típico da imunidade material; uma ofensa puramente privada, sem conexão funcional, não recebe automaticamente a mesma proteção.

BIZU 95+ PRISÃO: diploma + flagrante + crime inafiançável + 24h + Casa decide.

PEGADINHA Trocar “maioria dos membros” por “maioria dos presentes”, ou esquecer que sustação da ação é para crime posterior à diplomação.

Q04 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A Câmara representa os Estados e o DF pelo princípio majoritário, enquanto o Senado representa o povo pelo sistema proporcional.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MANDATO**Incompatibilidades, perda e proteção funcional**

Arts. 54 e 55: momento da vedação e forma de perda são pontos de prova.

Incompatibilidades. Desde a expedição do diploma e, em outras hipóteses, desde a posse, deputados e senadores sofrem vedações contratuais, funcionais e societárias previstas no art. 54.

Perda do mandato. Art. 55 reúne hipóteses como infringir proibições do art. 54, procedimento incompatível com decoro, faltas, perda/suspensão de direitos políticos e decisões da Justiça Eleitoral. O procedimento de perda varia conforme a hipótese.

Renúncia. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato tem efeitos constitucionais próprios e não serve como atalho simples para frustrar o procedimento.

Mandato como função. Imunidades e incompatibilidades formam sistema: protegem independência do mandato e, ao mesmo tempo, impõem limites éticos e institucionais.

EXEMPLO Questão pode dar contrato com pessoa jurídica de direito público após diplomação e perguntar pela incompatibilidade: o primeiro filtro é o marco temporal do art. 54.

BIZU 95+ MARCO TEMPORAL importa: diplomação não é posse.

PEGADINHA Tratar todas as hipóteses de perda como decisão idêntica e ignorar quórum/procedimento constitucional.

Q05 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Cada legislatura dura quatro anos, embora o mandato do senador seja de oito anos.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

BATERIA DE QUESTÕES

Treino CFO - bloco 1/2

Sem gabarito imediato. Marque sua resposta e só depois avance para a correção.

Q06 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Uma CPI pode ser criada por requerimento de um terço dos membros, para fato determinado e prazo certo, e exerce poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, sem se transformar em órgão jurisdicional.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q07 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A imunidade material cobre qualquer manifestação privada de parlamentar, ainda que totalmente desvinculada do mandato.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q08 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Recebida denúncia por crime ocorrido antes da diplomação, a Casa legislativa pode sustar a ação com base no art. 53, §3º, da CF.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q09 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A decisão da Casa sobre prisão em flagrante de parlamentar, na hipótese constitucional, é tomada pelo voto da maioria de seus membros.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

BATERIA DE QUESTÕES

Treino CFO - bloco 2/2

Sem gabarito imediato. Marque sua resposta e só depois avance para a correção.

Q10 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A renovação do Senado ocorre integralmente a cada quatro anos.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q11 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

As comissões podem, em hipóteses constitucionais e regimentais, discutir e votar projeto dispensando plenário, ressalvado recurso do quórum constitucional.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q12 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Incompatibilidades parlamentares têm o mesmo marco temporal: todas começam apenas com a posse.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

CORREÇÃO

Gabarito comentado - questões 01 a 06

Confira regra decisiva, fundamento e pegadinha.

QUESTÃO 01 - CERTO

É a regra do art. 53, §2º, da CF: imunidade formal relativa à prisão inicia-se com a diplomação.

FUNDAMENTO CF/88, art. 53, §2º.

PEGADINHA Trocar flagrante de crime inafiançável por qualquer crime ou por decisão judicial comum.

ORIGEM: CEBRASPE • Câmara dos Deputados • Policial Legislativo Federal • 2026 • Q4023181 (item condensado)

QUESTÃO 02 - ERRADO

A mudança temporária da sede é competência exclusiva do Congresso, do art. 49, e não depende de sanção presidencial.

FUNDAMENTO CF/88, art. 49, VI.

PEGADINHA Inserir sanção presidencial em competência exclusiva.

ORIGEM: CEBRASPE • Câmara dos Deputados • Policial Legislativo Federal • 2026 • Q4023178

QUESTÃO 03 - CERTO

O enunciado corresponde ao art. 49, X, da Constituição.

FUNDAMENTO CF/88, art. 49, X.

PEGADINHA Confundir fiscalização do Congresso com competência apenas do TCU.

ORIGEM: CEBRASPE • TCE-RS • Auditor de Controle Externo • 2025 • Q3683739

QUESTÃO 04 - ERRADO

A lógica está invertida: Câmara representa o povo/proporcional; Senado, Estados e DF/majoritário.

FUNDAMENTO CF/88, arts. 45 e 46.

PEGADINHA Inverter as bases do bicameralismo.

QUESTÃO 05 - CERTO

São períodos distintos: legislatura é ciclo de quatro anos; mandato senatorial, oito.

FUNDAMENTO CF/88, arts. 44, parágrafo único, e 46, §1º.

PEGADINHA Equiparar legislatura ao mandato de todo parlamentar.

QUESTÃO 06 - CERTO

A CF atribui poderes investigatórios qualificados, não competência para julgar criminalmente.

FUNDAMENTO CF/88, art. 58, §3º.

PEGADINHA Ler “poderes próprios de autoridades judiciais” como jurisdição plena.

CORREÇÃO

Gabarito comentado - questões 07 a 12

Confira regra decisiva, fundamento e pegadinha.

QUESTÃO 07 - ERRADO

Fora do âmbito parlamentar, a jurisprudência exige vínculo funcional entre a manifestação e o mandato.

FUNDAMENTO CF/88, art. 53, caput; jurisprudência do STF.

PEGADINHA Transformar proteção funcional em salvo-conduto pessoal.

QUESTÃO 08 - ERRADO

A sustação prevista no §3º é vinculada a crime ocorrido após a diplomação.

FUNDAMENTO CF/88, art. 53, §3º.

PEGADINHA Apagar o recorte temporal.

QUESTÃO 09 - CERTO

É o quórum expresso no art. 53, §2º.

FUNDAMENTO CF/88, art. 53, §2º.

PEGADINHA Trocar maioria absoluta dos membros por maioria simples dos presentes.

QUESTÃO 10 - ERRADO

A renovação é parcial e alternada: um terço e dois terços.

FUNDAMENTO CF/88, art. 46, §2º.

PEGADINHA Confundir eleição quadrienal com renovação total.

QUESTÃO 11 - CERTO

A Constituição admite deliberação conclusiva das comissões na forma regimental, com recurso de um décimo dos membros da Casa.

FUNDAMENTO CF/88, art. 58, §2º, I.

PEGADINHA Afirmar que todo projeto deve necessariamente ir ao plenário.

QUESTÃO 12 - ERRADO

O art. 54 diferencia vedações desde a expedição do diploma e desde a posse.

FUNDAMENTO CF/88, art. 54.

PEGADINHA Ignorar os dois marcos temporais.

REVISÃO FINAL

Fechamento 95+

Releia em 3 minutos antes de encerrar a aula.

- ✓ Congresso = Câmara + Senado; legislatura = 4 anos.
- ✓ Câmara: povo e proporcional; Senado: Estados/DF, majoritário, 3 senadores, 8 anos.
- ✓ Art. 49 = competências exclusivas do Congresso, em regra sem sanção presidencial.
- ✓ CPI: 1/3 + fato determinado + prazo certo; investigação qualificada, sem jurisdição.
- ✓ Imunidade material protege opiniões, palavras e votos ligados à função; prisão só na exceção do art. 53, §2º.
- ✓ Perda de mandato e incompatibilidades exigem atenção ao marco temporal e ao procedimento constitucional.

CHECKLIST DE PROVA Pergunte: é competência do Congresso ou de uma Casa? Exige sanção? Qual o quórum? Qual o marco temporal: diplomação ou posse? A manifestação parlamentar tem nexo funcional?

BIZU 95+ FINAL ART. 49 = “SEM SANÇÃO”; ART. 53 = “FUNÇÃO + DIPLOMA + CASA”. Em item de imunidade, uma palavra temporal costuma decidir tudo.

FONTES / RASTREABILIDADE

Base normativa, jurisprudencial e de questões

Consulta e conferência realizadas para esta aula. Questões reais foram condensadas/parafraseadas.

- Constituição Federal de 1988, texto compilado, especialmente arts. 44 a 56 e art. 58 - Portal Planalto (consulta em 05/09/2026).
- STF - jurisprudência sobre imunidade material e foro por prerrogativa de função, com exigência de nexo funcional nas manifestações extramuros.
- CEBRASPE • Câmara dos Deputados 2026 • Policial Legislativo Federal • Q4023181 e Q4023178.
- CEBRASPE • TCE-RS 2025 • Auditor de Controle Externo • Q3683739.

RASTREABILIDADE Aula 16 do Dia 24. Total de 12 questões: 3 reais identificadas e 9 autorais/Treino Titã. Nenhuma questão autoral foi apresentada como oficial.